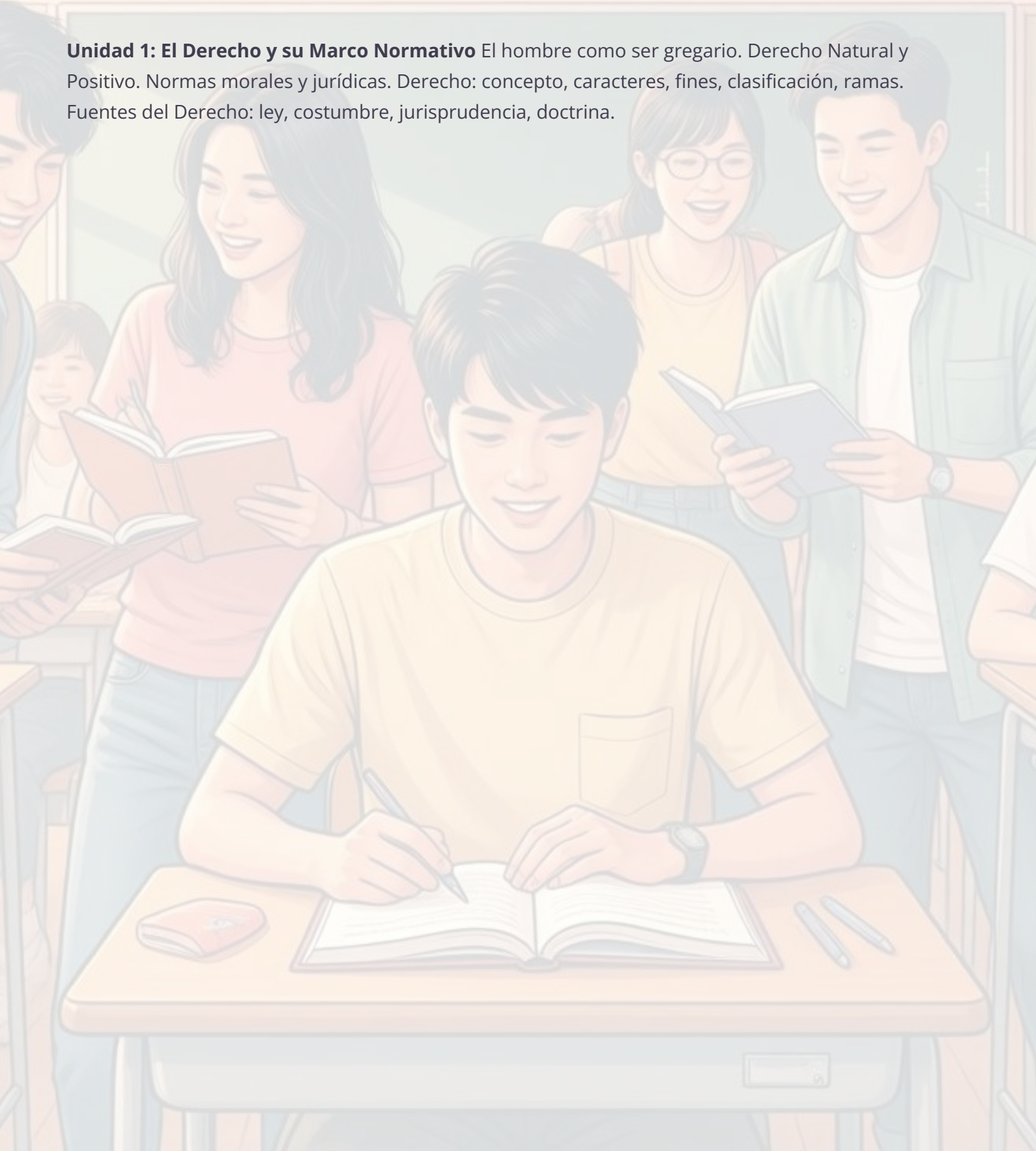


EESO N206 – Derecho 4to

UNIDAD N°1 DERECHO

PROFESORA VERÓNICA VILA BORDÓ

Unidad 1: El Derecho y su Marco Normativo El hombre como ser gregario. Derecho Natural y Positivo. Normas morales y jurídicas. Derecho: concepto, caracteres, fines, clasificación, ramas. Fuentes del Derecho: ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina.



El hombre como ser Gregario

Un animal o persona gregaria es la que practica el gregarismo. El término viene del latín gregarius. Esto significa que sigue una tendencia a agruparse en manadas o colonias (insectos eusociales), en el caso de los animales, o en grupos sociales, en el caso de las personas, o también que el ser necesita de un grupo para poder sentirse bien.



La Evolución Social del Ser Humano

Filosóficamente se dice que el ser humano no es ni completamente gregario, como las hormigas o las abejas, ni totalmente solitario, como los tigres o los leopardos, sino que es más complejo y tiende a ser **semigregario**, es decir, algunos de sus impulsos y necesidades son sociales y otras son solitarias.

El gregarismo es una relación intraespecífica que se da cuando los individuos de una población se asocian y trabajan juntos para conseguir un objetivo en común.

¿Por qué vivimos en sociedad?

Esta condición del hombre como ser gregario, significa que tiende a agruparse con otros hombres. Es una característica inherente al hombre vivir en grupos, en comunidad con otros, lo que le permite el logro de sus metas y objetivos.

01

Grupos Nómades

Al principio, los hombres formaron grupos que fueron nómades

02

Clanes

Más tarde se organizaron como clanes

03

Ciudades

Con el tiempo establecieron ciudades

04

Estados

Finalmente, los Estados, que constituyeron organizaciones de carácter más complejo

La necesidad de asociación del hombre con otros, fundada en su naturaleza gregaria, permite la consecución de fines y objetivos comunes. Pero para que la vida en sociedad sea ordenada y armónica se necesita de normas que regulen las conductas de los hombres que la integran. Es así como arribamos al concepto de Derecho.

Etimología del Derecho

La palabra derecho y sus equivalentes derivadas del latín, *droit* en francés, *dirito* en italiano, *direito* en portugués aluden a "**dirigido**", y significa dirigir hacia lo que indica la idea de un orden y sujeción a una regla.

La etimología de la palabra solo nos enseña que el Derecho consiste en una regla o norma, pero nada nos dice sobre otros aspectos de él, igualmente importantes para su real comprensión, como son las fuentes del Derecho, su finalidad y las diferencias con otras reglas.

Definición de Llambías

Se puede definir el Derecho como "**un ordenamiento social justo**", según el concepto vertido por el maestro Jorge Joaquín Llambías.

Como vimos, el hombre por su naturaleza gregaria, se asocia para vivir con otros hombres, en sociedad, y se hace necesario que esta convivencia social sea reglada para que todos puedan alcanzar sus fines comunes. El Derecho es, así, un conjunto de normas que ordenan la vida de los seres humanos en sociedad, les permiten la prosecución de sus fines y vivir dignamente.

EL DERECHO ES EL CONJUNTO DE NORMAS OBLIGATORIAS QUE REGULAN LA VIDA DEL HOMBRE EN LA SOCIEDAD

Tipos de Derecho

Derecho Natural

Es el Conjunto de reglas ideales, eternas e inmutables que se anhela ver transformadas en leyes positivas. Es el conjunto de principios jurídicos fundamentales. El hombre lo reconoce mediante la razón, no lo crea. Está presente en la conciencia humana.

Derecho Positivo

Conjunto de norma jurídicas, escritas o no, vigentes en un Estado, cuya existencia no se discute y es particular de cada país, que han sido establecidos por la autoridad política de un pueblo y su cumplimiento y ejecución puede ser espontáneo o no. Este derecho puede transformarse a través del tiempo.



Recordá: El Derecho es el conjunto de normas jurídicas generales positivas que surgen de la sociedad como un producto cultural que tienen la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa sociedad—las personas—y de estos con el Estado.

Derecho Objetivo vs. Derecho Subjetivo



El **Derecho Objetivo** es el conjunto de leyes aplicables a las personas y que forman el ordenamiento jurídico vigente. Se refiere a las normas que rigen la conducta humana en la sociedad, impuestas por la autoridad competente y cuyo cumplimiento es obligatorio. Este conjunto incluye la Constitución, los códigos (Civil, Penal, Comercial, etc.), las leyes, los reglamentos y los decretos. Es decir, es el derecho "escrito" o "puesto" en un lugar, que todos deben respetar para garantizar la convivencia social y el bien común.

El **Derecho Subjetivo** es la facultad o poder reconocido a una persona por la ley vigente y que le permite realizar o no ciertos actos, exigir a otros una conducta, o defender sus intereses. Deriva directamente del Derecho Objetivo, ya que es este el que otorga y protege tales facultades. Por ejemplo, el derecho a la propiedad le permite utilizar una cosa en su provecho, venderla o donarla. Otros ejemplos incluyen el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a contraer matrimonio, o el derecho a reclamar el cumplimiento de un contrato.

Derecho y Religión



Derecho y Religión
antiguamente estaban unidos,
hoy están vinculados.

- En el Derecho las normas nos atan a la ley
- En la Religión a Dios

Similitudes y Diferencias: Normas Morales y Jurídicas

Anteriormente, al referirnos a las normas jurídicas, adelantamos que estas eran distintas a las morales a pesar de que al igual que las jurídicas señalan la conducta a la que el hombre debe ajustarse, se diferencian de ellas porque no le imponen el cumplimiento obligatorio de la norma sino que lo dejan librado a su conciencia.

Normas Jurídicas

- Bilaterales (alteridad = existe el otro)
- Exteriores (FUERO EXTERNO)
- Coercibles
- Heterónomas (relación entre dos personas)

Normas Morales

- Unilaterales
- Autónomas (fuero interno)
- Incoercibles

Como expresamos, las normas jurídicas regulan las conductas de los hombres en la sociedad, y su incumplimiento trae aparejada la aplicación de una sanción que el propio Derecho prevé. En cambio, si por algún motivo, una persona no acata una norma moral, quien no la cumpla no recibirá otra sanción que el rechazo o la censura social y el reproche de su conciencia.

El Derecho proviene de la voluntad social y constituye un ordenamiento jurídico imperativo. La moral proviene de la conciencia humana. El Derecho es coercible, la moral, no.

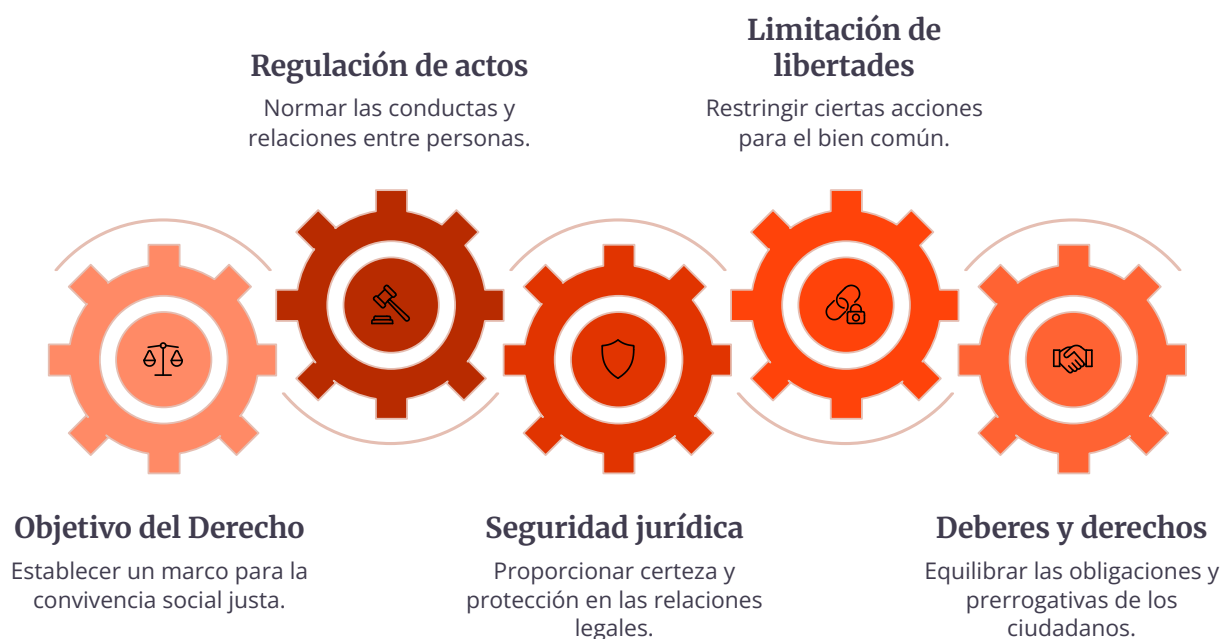
Las normas jurídicas y las morales poseen puntos en común: ambas regulan conductas humanas, tienen como sujeto el ser humano y su finalidad es el bien común, pero se diferencian por el carácter coactivo de las normas jurídicas que no tienen las normas morales.

Así, por ejemplo, no existe duda del deber de los padres de amar a sus hijos, este sentimiento es el fundamento de las relaciones paterno-filiales (relaciones entre padres e hijos), pero el cumplimiento de este deber queda librado a la conciencia de cada individuo, y su incumplimiento no recibirá otra sanción más que el reproche social. En cambio, la obligación de dar alimentos a los hijos menores de edad surge de una norma jurídica, de modo que su incumplimiento acarrea la aplicación de una sanción al incumplidor.

La fuerza coercitiva de las normas jurídicas, que permite la aplicación de sanciones en forma coactiva por el Estado, no la tienen las normas morales.

 **Definición clave: Coerción:** aptitud (que tienen los poderes jurisdiccionales) de disponer de la fuerza para hacer cumplir la ley; forma parte de la función jurisdiccional del Estado.

Objeto del Derecho



El Derecho, como conjunto de normas que tiene por objetivo un orden para promover la convivencia pacífica y la vida digna de los seres humanos a los que va dirigido, está presente para indicarnos cuándo comienza la existencia de las personas y cuándo termina.

Se manifiesta hasta en las actividades más simples de nuestra vida cotidiana, como puede ser viajar en colectivo, ir al supermercado, comprar cigarrillos en un kiosco, respetar el lugar por donde debemos circular con nuestro vehículo, alquilar una película o establecer a qué edad debe comenzar la instrucción.

Incluso, cuando se pautan los requisitos para el ingreso a un club, las reglas de una determinada práctica deportiva, la prohibición de conducir alcoholizados o cuando se fija la edad mínima para presenciar un espectáculo.

También, al momento de adquirir nuestra casa o de venderla, al firmar un contrato, al solicitar un crédito para comprar un nuevo auto, al finalizar nuestra carrera, al contraer matrimonio. Nos ordena pagar los impuestos, cuidar de nuestros hijos y de nuestros mayores, no contaminar el medio ambiente y proteger a las especies en extinción.

Como vemos, el hombre, en su relación con otros, genera continuas situaciones que, necesariamente, deben estar regidas por normas jurídicas. Estas situaciones, de hecho, serán reguladas por el Derecho, por eso decimos que **"el hecho precede al derecho"**.

A su vez, el Derecho, con su fuerza normativa y sancionatoria, impide el caos y el desorden que se produciría si estuvieran ausentes las normas que encauzan las conductas de los hombres en sus relaciones con otros dentro de la sociedad.

El Derecho y su espectro normativo les da a los miembros de la sociedad la seguridad de que encontrarán respetados sus derechos y establecidas sus obligaciones.

El bienestar del hombre en la sociedad como objetivo del Derecho se logra en un marco de libertad que le permite el ejercicio de todas sus facultades sabiendo que esa libertad no es absoluta ya que cada derecho reconoce su limitación frente al derecho del otro. Ejercitar un derecho en forma absoluta implica un perjuicio al derecho o interés de nuestros semejantes.

Este principio fue recogido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica) que, en su artículo 32, dentro del capítulo V, establece los deberes de las personas y la correlación entre deberes y derechos, diciendo:

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática.

Actualmente este principio fue receptado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación cuando establece en su artículo 10: **"...la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos..."**



July 17

Dato importante: El 1° de agosto de 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la Ley N° 26.994. Esto se ha convertido en uno de los acontecimientos más relevantes del Derecho argentino de los últimos años, por las importantes reformas que incorpora.



FUENTES DEL DERECHO



Definición

Las fuentes del derecho son los modos o procesos a través de los cuales se originan, se manifiestan y se hacen obligatorias las normas jurídicas dentro de una sociedad.

En otras palabras, son los mecanismos que explican de dónde surge el derecho y por qué las normas tienen fuerza obligatoria.



Importancia de las fuentes del derecho

Las fuentes del derecho son fundamentales porque:

- Permiten identificar el origen de las normas jurídicas.
- Otorgan validez y autoridad a las reglas que regulan la vida en sociedad.
- Garantizan seguridad jurídica.
- Orientan la interpretación y aplicación del derecho.
- Contribuyen a mantener el orden social.

Sin fuentes reconocidas, no sería posible determinar qué normas son obligatorias ni cómo deben aplicarse.



Idea central

Las fuentes del derecho explican el origen, la validez y la obligatoriedad de las normas jurídicas dentro de un sistema legal.

De dónde proviene el Derecho?



A continuación nos referiremos a las fuentes del Derecho. Estas nos indican ese todo de donde proviene el Derecho. Las principales fuentes del Derecho son: **la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.**

1. La Ley



Es la regla social obligatoria establecida de modo permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza.

En un sentido amplio, la Ley es toda norma jurídica emanada de autoridad competente (Constitución Nacional, provinciales, leyes del Poder Legislativo, reglamentaciones, decretos, ordenanzas).

Sin embargo, en un sentido más estricto y formal, la Ley es un acto emanado del Poder Legislativo a través del mecanismo estatuido por la Constitución Nacional en sus artículos 77 a 84.

La Ley es, en la actualidad, la fuente más importante del Derecho.

Características de la Ley



Generalidad

Aplica a todos, sin distinciones.



Obligatoriedad

Su cumplimiento no es optativo; la violación conlleva castigo.



Permanencia

Vigente hasta que el organismo que la promulga disponga lo contrario.



Impersonalidad

Regula comportamientos en abstracto, no casos individuales.



Irretroactividad

Rige siempre hacia adelante en el tiempo, no puede castigar actos pasados.



Ignorancia no exime

Desconocer la ley no exime del castigo por infringirla.

Otras Fuentes del Derecho



Usos y Costumbres

Comportamiento constante y uniforme de una comunidad, con la convicción de que responde a una necesidad jurídica. Requiere repetitividad, uniformidad, generalidad y duración, más la creencia de su obligatoriedad.



Jurisprudencia

Decisiones judiciales previas (sentencias o fallos) que interpretan y aplican las leyes a casos concretos. Adquiere fuerza cuando diferentes jueces resuelven situaciones similares, y los tribunales siguen estas decisiones.



Doctrina

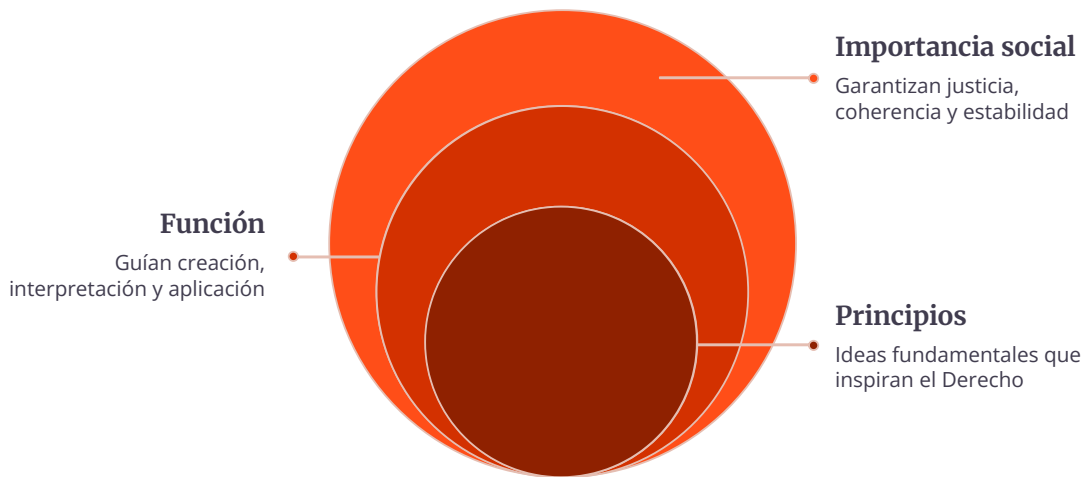
La opinión de estudiosos sobre temas de Derecho. Aunque no es fuente formal obligatoria, es muy importante para el conocimiento sistemático de las normas y a menudo guía a los jueces en cuestiones dudosas.



⚡ **Para recordar:** Las cuatro fuentes del Derecho trabajan juntas para crear un sistema jurídico completo y funcional. La ley es la más importante, pero el resto juegan roles fundamentales en la aplicación del Derecho.

Principios del Derecho

Los principios del Derecho son las ideas fundamentales que inspiran nuestro sistema jurídico. Actúan como la base y el espíritu de las leyes, guiando tanto su creación como su interpretación y aplicación. Son esenciales para que las leyes sean justas, coherentes y garanticen la estabilidad en la sociedad, especialmente en un sistema como el argentino que busca proteger los derechos y la convivencia ciudadana.



Igualdad ante la ley

Este principio fundamental establece que todas las personas son iguales en derechos y obligaciones frente a la ley, sin importar su origen, condición social, género o creencias. La Constitución argentina lo garantiza, asegurando que las leyes se apliquen a todos por igual y que nadie tenga privilegios o sea discriminado.



Justicia

Es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Es un valor supremo al que aspira el Derecho, buscando la equidad y la corrección de desigualdades. En el sistema argentino, la justicia es un pilar que busca equilibrar los intereses de las partes y resolver conflictos de manera imparcial y recta.



Legalidad

Significa que nadie puede ser castigado por una acción que no esté expresamente prohibida por una ley preexistente. Además, toda acción del Estado debe estar fundamentada en una ley. En Argentina, este principio protege a los ciudadanos de la arbitrariedad y asegura que el poder público actúe dentro de los límites legales.



Seguridad jurídica

Implica que las personas deben conocer y poder prever las consecuencias legales de sus acciones y las del Estado. Es la certeza sobre lo que las leyes exigen, prohíben o permiten. En Argentina, la seguridad jurídica es crucial para fomentar la inversión, la estabilidad social y la confianza en las instituciones.



Buena fe

Se refiere a la exigencia de actuar con honestidad, lealtad y rectitud en todas las relaciones jurídicas. Se presume que las partes actúan con buena fe, lo que implica una confianza recíproca. En el Derecho Civil argentino, es esencial en la interpretación de los contratos y en el ejercicio de los derechos.



Autonomía de la voluntad

Reconoce la libertad de las personas para crear, modificar o extinguir sus propias relaciones jurídicas, especialmente en contratos, siempre que no vayan en contra del orden público o las buenas costumbres. Es la base de la libertad contractual en el Derecho Privado argentino, permitiendo a los individuos regular sus propios intereses.



Proporcionalidad

Este principio sostiene que los medios utilizados para alcanzar un fin legal deben ser adecuados y no excesivos. Por ejemplo, una sanción debe ser proporcional a la falta cometida. En el Derecho Administrativo y Penal argentino, asegura que las intervenciones del Estado sean razonables y no desmedidas.



Solidaridad

Implica que los miembros de la sociedad deben ayudarse mutuamente, especialmente a los más vulnerables. El Derecho puede reflejar este principio a través de normas que establecen deberes de asistencia o protección social. En Argentina, la solidaridad se manifiesta en políticas y leyes que buscan el bienestar colectivo y la cohesión social.

Ramas del Derecho público y privado

El derecho es un sistema de normas que organiza la sociedad y regula la conducta humana. La distinción fundamental entre Derecho Público y Derecho Privado es clave para entender cómo funciona la legalidad en distintas esferas de nuestra vida.

DERECHO PÚBLICO

Regula la organización del Estado, su actividad y las relaciones entre el Estado y los particulares, buscando el interés general.



Derecho Constitucional

Estudia la Constitución y establece la organización del poder, los derechos y garantías de los ciudadanos.



Derecho Administrativo

Regula la organización y el funcionamiento de la administración pública y las relaciones entre esta y los ciudadanos.



Derecho Penal

Establece los delitos y las penas, protegiendo bienes jurídicos fundamentales con prohibición de conductas y/o sanciones.



Derecho Procesal

Regula los procedimientos judiciales que deben seguirse para resolver conflictos y hacer valer los derechos ante los tribunales.



Derecho Internacional Público

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales,

DERECHO PRIVADO

Regula las relaciones entre particulares, donde prima la autonomía de la voluntad y se busca proteger los intereses individuales.



Derecho Civil

Regula las relaciones personales y patrimoniales de los individuos, como el matrimonio, la propiedad, los contratos y las sucesiones.



Derecho Comercial

Rige las actividades comerciales y empresariales, así como las relaciones entre comerciantes y los actos de comercio.



Derecho Laboral

Regula las relaciones entre empleadores y trabajadores, estableciendo derechos y deberes para ambas partes, así como condiciones de trabajo.



Derecho Internacional Privado

Determina qué ley nacional se aplica a conflictos que involucran a personas de diferentes países o elementos extranjeros en las relaciones privadas.

Interpretación de la ley

La interpretación de la ley es el proceso clave mediante el cual entendemos el significado y el alcance de las normas jurídicas. Es fundamental porque las leyes, al ser generales, necesitan ser adaptadas y aplicadas a situaciones específicas y cambiantes de la vida real, garantizando así la justicia y la coherencia del sistema legal.



Interpretación Literal

Se enfoca en el significado exacto de las palabras utilizadas en la ley, tal como aparecen en el texto, sin añadir ni quitar ideas.



Interpretación Sistemática

Analiza la norma no de forma aislada, sino en conjunto con otras leyes y principios del ordenamiento jurídico, buscando armonía y coherencia.



Interpretación Teleológica

Busca identificar el propósito, la finalidad o el objetivo que el legislador tenía al crear la norma.



Interpretación Histórica

Examina el contexto histórico en el que se creó la ley y la intención original de quienes la redactaron.



Interpretación Progresiva

Adapta el significado de la ley a los cambios sociales, tecnológicos y culturales de los tiempos actuales, manteniendo su espíritu pero con una visión moderna.